لاتكون له عورة ولا بأس بالنظر اليها ومسها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذكرى الحسن والحسين في صغرهما وكان يأخذ من أحدهما ذكره ويمجه والصبي يضحك كذا في الفتاوى اه وفي البحر عن الظهيرية وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وثمرته أنه لو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه ان ألح وان رآه مكشوف الفخذ ينكر عليه بعنف ولا يضربه ان ألح وان رآه مكشوف السوأة أمره بسترها وأدبه على ذلك ان ألح وان رآه مكشوف ما بين السرة الى العانة ينكر عليه برفق وينازعه ان ألح ولا يؤدبه فانه مجتهد فيه لقول الفضلي ان ذلك ليس بعورة لتعامل العمال بابداء ذلك وان كان ضعيفا (قوله لقبح ظهورها) فهي من العور وهو النقص والقبح والعيب (قوله الى ركبته) وجه الاستدلال منه أن كلمة الى للغاية فالركبة غاية والغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع احتياط فحكمنا بدخولها احتياطا ولان الغاية تدخل في المغيا بالى كما هو في آية الوضوء وهذا يقطع النظر عما يؤخذ من الحديث الثاني والا فهو صريح في دخولها (قوله والمستسعاة) يعني معتقة البعض وأما المرهونة اذا أعتقها الراهن وهو معسر فانها حرة اتفاقا (قوله عند أبي حنيفة) وقالا هي حرة مديونة (قوله البطن والظهر) وأما الجنب فانه تبع للبطن كذا في القنية والاوجه أن ما يلي البطن تبع له كما في البحر يعني وما يلي الظهر تبع له كما في تحفة الاخيار والخنثى المشكل الرقيق كالامة والحر كالحرة (قوله لان لهما مزية) أي في الاشتهاء والمراد أن لهما دخلا في الشهوة وفيه أن الثديين أعظم دخلا من هذه الحيثية والاولى في الاستدلال ما في الشرح أن عمر كان يضرب الاماء ان تقنعن ويقول ألق عنك الخمار يا فار وكانت جواريه تخدمن الضفران كأشفات الرؤس مضطربات الثديين قال بعض الفضلاء جسما وظاهر ذلك أنه يكره التقنع للامة وهو كذلك لكن بالنسبة لزمن عمر رضي الله تعالى عنه أما في زماننا فينبغي أن يجب التقنع لاسيما في الاماء البيض لغلبة الفسق فيه (قوله للخروج) من حيث انها تباع وتشرى وتخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال (قوله وجميع بدن الحرة) أي جسدها (قوله الا وجهها) ومنع الشابة من كشفه لخوف الفتنة لا لانه عورة (قوله وهو المختار) وان كان خلاف ظاهر الرواية (قوله وعن أبي حنيفة ليس بعورة) واختاره في الاختيار للحاجة للكشف للخدمة كما في البحر قال الكمال وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجواز النظر اليه لان حل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة واذا حرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة ولا عورة اه وفي الزاهدي عن الشيخين أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفه ككشف القدم قهستاني (قوله باطنهما وظاهرهما) أي في الصلاة وخارجها وقال الاقطع في شرحه الصحيح انهما عورة لظاهر الخبر وفي الاختيار الصحيح أن القدم ليست بعورة في الصلاة وهي عورة خارجها قال في الشرح والتحقيق أن القدم ليست بعورة في الصلاة كما ذكرنا (قوله في الاصح) احترز به عن رواية المنتقى انه ليس بعورة وبه قال عبد الله البلخي قال في النهر

لقبح ظهورها وغض الابصار عنها في اللغة وفي الشريعة ما افترض ستره وحده الشارع صلى الله عليه وسلم بقوله عورة الرجل ما بين سرته الى ركبته وبقوله عليه السلام الركبة من العورة (وتزيد عليه) أي على الرجل (الامة) القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند أبي حنيفة لوجود الرق (البطن والظهر) لان لهما مزية فصدرها وثديها ليسا من العورة للحرج (وجميع بدن الحرة عورة الا وجهها وكفيها) باطنهما وظاهرهما في الاصح وهو المختار وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهي الاصح وعن أبي حنيفة ليس بعورة (و) الا (قدميها) في اصح الروايتين باطنهما وظاهرهما للعموم للضرورة ليسا من العورة فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الاصح وعليه الفتوى فكشف ربعه يمنع صحة الصلاة